

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد الإشراف

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضّل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدّم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المشرف):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (جهة الإشراف على المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك (أو ينتفع من) العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد قام بإصدار رخصة البناء
رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في المادة الثانية أدناه بحسب
تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- بعدد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات. وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقايضة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل مناصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك، على أن يتم استردادها حسماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسلّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	ملاحظات

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكمالها إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال الإشراف على المشروع المشار إليه في وثيقة العقد الأساسية وكافة بنود ونطاق العمل المرتبطة به للعقار المشار إليه في وثيقة العقد الأساسية وجميع ما يلزم بالقيام بذلك من توفير العمالة والمواد والمعدات، ونطاق العمل يشمل البنود التالية:

1- الإشراف على تنفيذ المشروع وفق ما تقتضيه قواعد مهنة الإشراف على المشروعات وعلى الوجه الأكمل والأفضل بكل دقة وإخلاص.

2- يقدم إلى الطرف الأول التقارير اللازمة الخاصة بتقارير دورية (شهرية) أو عند الطلب، وأي تقارير أخرى لازمة لتوضيح سير العمل في المشروع طوال فترتي التنفيذ والصيانة.

3- يقدم إلى الطرف الأول بيانات الدفعات المستحقة للمقاول وفقا لما يتم انجازه فعليا من مراحل المشروع.

4- توفير ما يلزم للإشراف على نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.

5- توفير الموارد البشرية المؤهلة للقيام بعملية الإشراف على تنفيذ نطاق العمل.

6- إتباع القواعد والأصول الفنية وتحقيق مصلحة الطرف الأول بما لا يخل بحقوق أطراف العقود الأخرى المتعلقة بالمشروع.

7- التأكد من سلامة المواد المستعملة ومطابقتها للمواصفات وعدم استعمال المواد المعيبة، وتزويد الطرف الأول بنتائج الفحوصات المخبرية.

8- التواجد في موقع المشروع لمدة لا تقل عن

أيام في الأسبوع

والتواجد أثناء صب الخرسانات أيا كان موعد ذلك.

بمعدل ساعة يوميا

9- عقد اجتماع كل (.....) أيام مع المقاول يستعرض فيه سير أعمال المشروع ومناقشة كل ما يتعلق به وأن العمل يجري بما ينهي المشروع في الوقت المحدد بالكفاءة المطلوبة وتحرير محضر بالاجتماع وتزويد الطرف الأول بنسخة منه.

وُتسَلَّم نسخة من محضر الاجتماع للطرف الأول

عدد الايام

10- يؤدي الطرف الثاني واجباته بمهارة ودقة وعناية الخبير وطبقا لأعلى المستويات المهنية.

11- لا يجوز للطرف الثاني الأمر بأي تعديلات في المشروع أو تنفيذ أية تعليمات من المالك أو الموافقة للمقاول على إجراء أي تعديلات في المشروع أو إعفاؤه من أي التزامات دون إذن كتابي مسبق من الطرف الأول.

12- لا يجوز للطرف الثاني الأمر بأي عمل يترتب عليه أي تأخير أو نفقات إضافية على الطرف الأول دون إذن كتابي مسبق من الطرف الأول.

13- يخضع تحديد مندوبي الطرف الثاني المشرفين على المشروع لموافقة الطرف الأول، وعلى الطرف الثاني استبدال أي من هؤلاء المندوبين في أية مرحلة من مراحل المشروع بناء على رغبة للطرف الأول.

14- يضمن الطرف الثاني دقة تقاريره عن سير الأعمال التي يقدمها للطرف الأول ومطابقة تلك التقارير للواقع.

15- يتحمل الطرف الثاني مسؤولية أي أضرار يتعرض لها الطرف الأول نتيجة لأي نقص، أو عيب، أو خطأ أو عدم دقة في الإشراف.

16- يقوم الطرف الثاني بأخذ توقيع مقاول المشروع على تقارير الزيارات الإشرافية.

17- يحق للمقاول التأكد من هوية المشرف وله الحق التأكد هل هو من المكتب الموقع لديه العميل بالإشراف وأن يحظر للموقع بموجب كتاب رسمي يبين فيه أنه يرغب الإشراف والفحص والتأكد على المرحلة المحددة.

18- يلتزم الطرف الثاني أن تبقى كافة التصميمات والمخططات والمستندات وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشروع ملكاً خاصاً للطرف الأول سواء تم تنفيذ المشروع أم لم يتم تنفيذه، ولا يحق للطرف الثاني أن يستخدم تلك التصميمات، أو المخططات، أو المستندات بصورة مباشرة، أو غير مباشرة لأي غرض لا يتعلق بالمشروع بدون موافقة الطرف الأول الخطية المسبقة.

19- الإشراف على إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع

20- يلتزم الطرف الأول تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.

21- يلتزم الطرف الأول سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.

22- يلتزم الطرف الأول في حال رغب الطرف الأول بتعيين مهندس مشرف أو من ينوب عنه للإشراف على أعمال المشروع، فعليه إبلاغ الطرف الثاني باسمه والصلاحيات الإضافية.

ضمان الأعمال

1-2 يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبل المقاول والتي قام بالإشراف عليها واعتمدها أنها أعمال سليمة ومقبولة. والحرص على استخدام شهادة الإنجاز كتابياً.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز ثلاثة أيام.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق لأي طرف بإرادة منفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكماله إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف أتعاب المكتب الهندسي الخاصة بإثبات حالة المشروع، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون أتعاب المكتب الهندسي مناصفة بين الطرفين.
- 4- يلتزم الطرف الثاني بمراجعة المخططات المعمارية والهندسية وجداول الكميات والمواصفات قبل البدء بالتنفيذ للتأكد من صحتها وعدم وجود أي أخطاء أو تعارض أو نقص بها.
- 5- يلتزم الطرف الثاني بالمساعدة في إعداد ومراجعة عقود التنفيذ مع المقاولين.
- 6- يلتزم الطرف الثاني بمراجعة وتدقيق واعتماد رسومات التنفيذ ورسومات الورشة المقدمة من مقاولي التنفيذ.
- 7- يلتزم الطرف الثاني باعتماد المواد المستخدمة بالتنفيذ.
- 8- يلتزم الطرف الثاني بمتابعة أعمال التنفيذ بكافة التخصصات (عظم ، تشطيب ، كهرباء ، صحي ، ميكانيكي ، ديكور)
- 9- يلتزم الطرف الثاني بمتابعة خطة التنفيذ للتأكد من انتهاء المشروع بالموعد المحدد.
- 10- يلتزم الطرف الثاني باعتماد المستخلصات للمقاولين.
- 11- يلتزم الطرف الثاني باعتماد قيمة وفترة الأعمال الإضافية وأوامر التغيير للمقاولين التي قد يطلبها المالك أثناء تنفيذ المشروع.
- 12- يلتزم الطرف الثاني استلام الأعمال من المقاولين خلال مراحل التنفيذ.
- 13- يلتزم الطرف الثاني عمل الاختبارات والفحوصات اللازمة للتأكد من جودة المواد والمصنوعات.
- 14- يلتزم الطرف الثاني اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تقصير مقاول التنفيذ بالشكل الذي يضمن مصلحة المالك في تكلفة المشروع وفترة تنفيذه.